رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٢١٧٥ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣٦٥٨ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ٢٣/٧/١٤٤٤هـ

المَوضُوعَاتُ

تأديب - مدني - دعوى تأديبية - مخالفة داخل العمل - تلقي تبرعات نقدية لصالح الجهة الإدارية بالمخالفة للنظام - إقرار - الظروف المخففة للعقوبة - عقوبة الإنذار - عقوبة الحرمان من العودة للخدمة لمدة - الغاية من العقوبة التأديبية - سلطة المحكمة في تقدير العقوبة التأديبية.

مطالبة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد معاقبة المدعى عليهم تأديبياً؛ لتلقيهم تبرعات نقدية لصالح المستشفى الذي يعملون به بالمخالفة لقواعد وشروط تلقي التبرعات النقدية والعينية لصالح الجهات الحكومية - إقرار المدعى عليهم بالمخالفة المنسوبة إليهم - المستقر عليه في قضاء التأديب وجوب مراعاة المخالفة التأديبية وحجمها وأثرها والظروف المحيطة بها وسيرة وسلوك المتهم - مراعاة المحكمة عند تقديرها العقاب التأديبي على المدعى عليهم ما ثبت من حسن سيرهم وسلوكهم، وكذلك حسن نيتهم في ارتكاب المخالفة بإيداع مبلغ الشيك في حساب أحدهم احترازاً من انتهاء تاريخ الشيك، ثم صرف قيمته بما يخدم المصلحة العامة - أثر ذلك: إدانة المدعى عليهم، ومعاقبة الأول والثالث بعقوبة الإنذار، ومعاقبة الثاني بعقوبة الحرمان من العودة للخدمة لمدة سنة.

مُستَندُ الحُكمِ

- المواد (٣١، ٣٢، ٣٣، ٣٤) من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ ١٣٩١/٢/١هـ.
- المادتان (٤/د، ١١/أ) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٣٩٧/٧/١٠هـ.
- قرار مجلس الوزراء رقم (٩٨) وتاريخ ١٤٢١/٤/١٥هـ، بشأن القواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية تبرعات عينية أو نقدية.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، بتقدم ممثل المدعية إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليهم تضمنت: أنهم بتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٥هـ بمدينة الرياض، بمنطقة الرياض: المتهمون جميعاً: بصفتهم الوظيفية السابقة بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، أهملوا في أداء واجبهم الوظيفي المناط بهم بأن ارتكبوا مخالفة إدارية تتمثل في استلامهم مبلغ (٤٠٠,٠٠٠) ألف ريال (هبة) من مقاول الصيانة والنظافة (...) أثناء تعاقده مع مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بموجب الشيك رقم (٤٠٨١) وتاريخ ٢٠١٤/٢/٢٥م، والشيك رقم (٤٧٥٦) وتاريخ ٢٠١٤/١١/٣م وتم صرف مبلغ (٣٩٩,٩٦٧) ريالاً منه

لمستلزمات داخل المستشفى، وذلك بالمخالفة للقواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية تبرعات عينية أو نقدية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٨) وتاريخ ١٤٢١/٤/١٥هـ، والمعدلة بالقرار رقم (٣٦٥) وتاريخ ١٤٣٦/٨/١٤هـ، والمتمثلة فيما يأتي: عدم وجود موافقة من صاحب الصلاحية على قبول التبرع، وعدم إيداع مبلغ التبرع في حساب الجهة المستفيدة في البنك المركزي السعودي أو أحد المصارف المرخص لها بالمملكة، وعدم اتباع التعليمات المالية فيما يخص تسجيل المبالغ وقيدها بالسجلات المالية وطرق الصرف منها وفق ما ورد تفصيلاً بالقرار المشار إليه، طالباً محاكمة المتهمين المذكورين ومجازاتهم؛ طبقاً للمواد من نظام تأديب الموظفين (٣٢/ثانياً،٣٣، ٤١). وبقيدها قضية باشرت الدائرة نظرها حسبما هو مبين بمحاضر الضبوط، وجواباً على الدعوى قدم وكيل المدعى عليه الأول: (...) مذكرة جوابية مضمونها: أولاً: سقوط الدعوى بالتقادم: أن الواقعة محل الاتهام تمت بعام ١٤٣٥هـ وفق لائحة الدعوى وتم اكتشافها بعام ١٤٣٧هـ ولم يتم التحقيق مع موكله بشأنها إلا بعام ١٤٤٢هـ أي بعد مضي ما يقرب من (٥) سنوات، وحيث إن المادة (٤٢) من نظام تأديب الموظفين الخاصة بالتقادم تم إلغاؤها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ١٤٤٢/٢/٨هـ المتضمن الموافقة على نظام الانضباط الوظيفي، وحيث إن المادة (٢٠/٣) من نظام الانضباط الوظيفي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٨هـ نصت على أنه: "تسقط المخالفة أو الدعوى -بحسب الحال- في الحالات الآتية: ٣-مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، أو مضي سنتين من تاريخ اتخاذ آخر إجراء. وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة تجاه أحدهم يترتب عليه انقطاعها تجاه الآخرين". واستناداً إلى المادة (١٥) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩) وتاريخ ١٤٣٠/٣/٢٧هـ والتي تنص على أنه: "يطبق في جميع الأحوال القانون الأصلح للمتهم". وحيث جاء بحكم هيئة التدقيق رقم (٤٥/ت/٢) لعام ١٤١٢هـ: ((أن الحكمة من سقوط الدعوى التأديبية بالتقادم تتمثل في أنه بمرور الزمن تنسى المخالفة وتنقضي الحاجة إلى الزجر والعبرة التي هي أحد أركان العقاب الجنائي أو التأديبي، فضلاً عن طمس معالم المخالفة يتعذر إثباتها أو نفيها)) ؛ لذا فإن هذه الدعوى مرفوعة بعد انتهاء الأجل المحدد لها وتسقط بالتقادم. ثانياً: تطلب جهة الادعاء محاكمة موكله ومجازاته طبقاً للمواد (٣٢/ثانياً،٣٣، ٤١) من نظام تأديب الموظفين، وحيث إن هذه المواد تم إلغاؤها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ١٤٤٢/٢/٨هـ المتضمن الموافقة على نظام الانضباط الوظيفي؛ فلا وجه لقيام المحاكمة بحق موكله، وبالتالي فإن هذه الدعوى لم تقم على سند صحيح من النظام أو الواقع وحري رفضها. ثالثاً: الرد على أسانيد لائحة الدعوى: ١-استندت اللائحة بالفقرة (١) من الأسانيد على مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة وهو استناد غير صحيح، حيث إن هذه المدونة صدرت بالقرار الوزاري رقم (٥٥٥) وتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٥هـ أي بعد تاريخ الواقعة محل الاتهام وفقاً للائحة الدعوى. ٢-استندت اللائحة بالفقرات

(٣،٢) من الأسانيد على نصوص المواد (٢٠٧) و (٢٠٨/د) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وهو استناد غير صحيح؛ حيث إن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية صدرت بالقرار الوزاري رقم (١٥٥٠) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٩هـ أي بعد تاريخ الواقعة محل الاتهام وفقاً للائحة الدعوى. ٣-استندت اللائحة بالفقرة (٤) من الأسانيد على ما تضمنته أقوال موكله من عدم وجود موافقة معالي الوزير، وهو دليل يؤكد على عدم علاقة موكله البتة بالشيكات محل الاتهام، فلا يوجد سبب لأخذ موافقة معالي الوزير، فليس لدى موكله علم عن الشيكات محل الاتهام. ٤ -استندت اللائحة بالفقرة (٥) من الأسانيد على ما تضمنه التقرير المعد من قبل الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى من عدم اتباع المذكورين القواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية الهبات والتبرعات، وهذا لا يخص موكله لعدم علاقته بالشيكات محل الاتهام من حيث استلامها أو صرفها. ٥-استند المدعي العام بالفقرة (٦) من الأسانيد على ما تضمنه خطاب الديوان العام للمحاسبة من عدم اتباع القواعد المشار إليها، وهذا لا يخص موكله لعدم علاقته بالشيكات محل الاتهام من حيث استلامها أو صرفها. ٦-استندت اللائحة بالفقرة (٧) من الأسانيد على إقرار المتهم الثالث المدير التنفيذي للمستشفى (...) بأن الشركة دعمت المستشفى ببعض الإصلاحات؛ ما يدل على علمه بذلك التبرع والرد على ذلك بالآتي: أن القول بأن الشركة دعمت المستشفى ببعض الإصلاحات كلام عام ليس له علاقة بالشيكات

محل الاتهام، ولم تقدم جهة الادعاء دليلاً على أن هذه الإصلاحات لها علاقة بمبالغ الشيكات محل الاتهام، فالشركة ضمن عقدها تقوم بإصلاحات، (والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال)، والقاعدة أن: (الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين). ٧ -استندت اللائحة بالفقرة (١٢) من الأسانيد على ما تضمنه خطاب المدير التنفيذي للشركة من تقديم التبرع بناءً على طلب المدير التنفيذي للمستشفى، وهو كلام مرسل لا يدعمه دليل فلم يطلب موكله من الشركة التبرع بهذين الشيكين محل الاتهام، مع إحاطة علم فضيلتكم أن لائحة الدعوى وردت خالية من هذا المستند ولم يذكر رقمه وتاريخه ولم يتم مواجهة موكله به أثناء التحقيق. رابعاً: ينكر موكله هذه التهمة جملةً وتفصيلاً، فلم يعلم بالشيكات محل الاتهام، ولم يطلب من الشركة التبرع بقيمة هذه الشيكات، ولم تقدم جهة الادعاء أي دليل صحيح من الواقع أو النظام يسند هذه التهمة، وإنما قامت على الظن والتخمين والقاعدة المستقر عليها قضاءً: (أن الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين)، طالباً بشكل أصلي الحكم بسقوط الدعوى بالتقادم، وطالباً احتياطياً برد دعوى المدعي العام و الحكم ببراءة موكله مما نسب إليه، كما قدم المدعى عليه الثاني: (...) مذكرة جوابية مضمونها أنه: ١-إلى ما قبل توجيه الاتهام في هذه الدعوى، فلم يكن لديه أي علم أو معرفة بأن هذه الشيكات هبة أو تبرع من المقاول (...) حيث إن الشيكين المستلمين مصرفيين صدرا من البنك مباشرة، ولم يكونا شيكات عادية محررة يدوياً وقد ورد على متن الشيكين كلمة (عهدة) وتضمنت اسمه

الشخصي كمستفيد، وهو ما أكد له في حينه وحتى هذا الوقت بأنه كان بالفعل عهدة سلمت له للحفظ بدلالة وجود اسمه شخصياً كمستفيد وكلمة عهدة التي لا تحتاج إلى تأويل خلاف ظاهرها. ٢-لم يتضمن أياً من الشيكين أي شيء يشير إلى أنهما تبرع أو هبة، وقد تلقى الشيكات على هذا الأساس بصفته أمين الصندوق والمسؤول عن المحافظة عليهما نظراً لهذا الوصف، ولا يجوز تحميله المسؤولية أو الافتراض بعلم بأنها هبة أو تبرع مع وجود هذا القيد الواضح بأنها عهدة. ٣-تلقى الشيكين وقد قيدا بعبارة "يصرف للمستفيد الأول" وهي عبارة مصرفية استقرت القواعد المصرفية على أنها تمنع تجيير الشيك لأي أحد آخر؛ الأمر الذي وضعه أمام خيارين لا ثالث لهما إما ترك الشيكين في المكتب حتى انتظار التوجيه بذلك مع التحرز الشديد من فقده أو تلفه أو انتهاء مدته النظامية وتعذر صرفه لقصر مدة حياة الشيك النظامية أو إيداعه في الحساب الشخصي لغرض الحفظ فقط حتى يتم التوجيه بآلية إيداعه والتحرز عن اختلاطه بحسابي الشخصي، الأمر الذي اجتهد فيه شخصياً ووجد أن أفضل ممارسة لحفظ الشيكين هو فتح حساب جديد خاص بهما، وقد تم ذلك حيث فتح الحساب في بنك الإنماء رقم (...)؛ لغرض إيداع هذين الشيكين حفظاً للمال العام حتى يتم التوجيه بآلية التعامل معه. ٤-تم التوجيه بصرف مبلغ الشيكين في مصاريف متنوعة لاحتياجات المستشفى وقد وثق جميع تلك المصروفات، وقد توقف التعامل على الحساب بانتهاء صرف مبالغ الشيكات على احتياجات المستشفى، وهو الأمر الذي لم يكن ذا اهتمام من مقام الهيئة. ٥-يتكرر دائماً بل إنه مشتهر في

تعاملات الجهات الحكومية أن تلجأ الجهة الحكومية إلى إيداع مبلغ معين في حسابات أمين الصندوق وعدد من المسؤولين؛ لغرض الصرف العاجل على احتياجات الجهة، وذلك لسهولة الصرف وسرعته بدلاً من الإجراءات المعتادة والتي تتطلب عدد من الإجراءات الإدارية حتى تعميد الصرف لاحتياجات تكون في الغالب عاجلة ولا تحتمل التأخير، وقد تم صرف مبالغ تلك الشيكات على هذا الأساس وهو الذي لا يزال هو فهمه وقناعته بأنه كان لهذا الغرض فضلاً عن أنه إجراء مشتهر ومعروف ولم يكن موضوع المحاسبة أو المؤاخذة من الجهات الرقابية، بل إن بعضاً من الجهات الحكومية لا تزال تتعامل على هذا الأساس، وقد نما إلى علمه أن وزارة التربية والتعليم قد توقفت مؤخراً عن الإيداع المباشر في حسابات مدراء المدارس الحكومية الشخصية إلى تسليمهم بطاقات صرف بحد ائتماني يوازي المبلغ المعتمد من الوزارة لنفقات المدرسة؛ وذلك لسرعة الصرف وعدم انتظار الإجراءات الإدارية المطولة عند التعميد بصرف أي مبلغ. ٦-انتهت علاقته الوظيفية بمستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز في تاريخ ١٤٣٧/٧/١٣هـ أي قبل ست سنوات، وقد أخلي طرفه بناءً على المشهد المرفق، ولم تكن عليه أي ملاحظة ولله الحمد، بل إن الباعث على إيداع الشيكين في حسابه الشخصي هدفه حفظ المال العام وصونه، وقد كان يحسب أن يكون المقام مقام شكر وتقدير لا أن يكون اتهام بالمخالفة. ٧-تلقى في عمله الحالي في مصرف الراجحي هذه الدعوى من قبل الموارد البشرية، وقد أوجدت عدة تساؤلات لدى إدارة المصرف، ولأن ظاهر الاتهام يوحي لمن لا يعرف موضوع الدعوى بأنها

تتعلق بخيانة الأمانة، ولأن ما تهدف له الهيئة هو إيقاع عقوبة إدارية بسبب ما تراه بأنه مخالفة إدارية لا يستقيم مع انتهاء العلاقة الوظيفية وإخلاء الطرف منها، ولأن ما قام به كان في أساسه حفظاً للمال العام وصيانته، ولأن إجراءات الصرف تمت لصالح المستشفى ومصروفاته، وقد كان تصرفه نفع محض للمال العام؛ فإنه يأمل تكرم أصحاب الفضيلة بالحكم بعدم الإدانة، كما قدم المدعى عليه الثالث مذكرة جوابية مضمونها أنه: أولاً: عدم صحة ما نسب إليه من العلم بوجود تبرعات مالية أو العلم بورودها أو توجيه أحد ما باستلامها أو الصرف منها. ثانياً: ليس من صلاحيته النظامية مخاطبة معالي الوزير أو التوجيه بفتح الحسابات البنكية الخاصة بالمستشفى. ثالثاً: وردت عبارة (عهدة) و(عهدة نقدية) في تسبيب الشيكين الواردة صورها بالمرفق صفحة (٦٥) و(٦٦) بالقرار المشار إليه أعلاه، والأصل في الأوراق التجارية صحة ما هو مكتوب فيها. رابعاً: أن هذه الشيكات هي التأمين النقدي المنصوص علية في الفقرة سابعاً من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي (م/٥٨) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٤هـ. خامساً: أي مخالفة لدى الآخرين لا يقوم دليل على مسؤوليته عنها، فهي من أخطاء الغير وهو غير مسؤول عنها، طالباً الحكم ببراءته من جملة ما وجه إليه من قبل المدعي العام في هذه القضية. وفي جلسة ١٤٤٤/٢/١٥هـ طلبت الدائرة من ممثل المدعية إرفاق محاضر التحقيق مع المدعى عليهم كما سألته عن المستند بأن الشيك كان على وجه التبرع مع كونه مكتوباً عليه أنه عهدة، وفي جلسة هذا اليوم قدم وكيل المدعية محاضر التحقيق ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة.

الأسباب

بما أن المدعية أقامت دعواها طالبةً تقرير الجزاء التأديبي المناسب بحق المدعى عليهم؛ طبقاً لما نصت عليه المادة (٣٢/ثانياً،٣٣، ٤١) من نظام تأديب الموظفين؛ مما ينعقد الاختصاص الولائي بنظر هذه الدعوى للمحاكم الإدارية طبقاً للمادة (١٣/هـ) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، والتي نصت على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: هـ-الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة"، كما أنها من اختصاص هذه المحكمة مكانياً؛ طبقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية". وحيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية المقررة ورفعت خلال الأجل المنصوص عليه في المادة (٤٢) من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي (م/٧) وتاريخ ١٣٩١/٢/١هـ، والتي نصت على أنه: "تسقط الدعوى التأديبية بمضي عشر سنوات من تاريخ وقوعها"؛ فتكون الدعوى حينئذ مقبولة شكلاً. وعن موضوع الدعوى، ولما كانت المادة (٤/٤) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٣٩٧/٧/١٠هـ

نصت على أنه: "مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يكون: د-حسن السيرة والأخلاق"، كما نصت المادة (١/١١) من النظام نفسه على أنه: "يجب على الموظف خاصة: أ-أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواءً كان ذلك في محل العمل أو خارجه"، ولما كان كل فعل أو امتناع من الموظف العام مجافياً لواجباته الوظيفية ومقتضياتها يعد مخالفة تأديبية تستوجب العقاب؛ ومن ثم فإن سلطة التأديب المختصة تترخص في تقدير ما يندرج في نطاقها وفق مفهوم المادة (٣١) من نظام تأديب الموظفين، وذلك منبثق من طبيعة النظام الإداري المنعكس أثره حتماً على نظام التأديب لحكمة تستلزم ذلك، ألا وهي مواجهة تعدد واجبات الوظائف العامة وتنوعها وتباين أساليب العاملين في إتيان ما يتعارض معها. وحيث إن ما نسب إلى المدعى عليهم في مدونات هذه الدعوى وطيات مستنداتها ينطوي على خروج ظاهر على مقتضيات وظيفته؛ إذ ينبئ عما هو كفيل بتكوين مخالفة تأديبية تجاهه وفقاً لما تقضي به المادتان (٤/د) و (١١/أ) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٣٩٧/٧/١٠هـ، ومن ثم يتعين مساءلتهم عنها. ولما كان الثابت وجود تبرع من قبل شركة (...) إلى مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، وقد شارك المدعى عليهم إما باستلام التبرع أو الصرف منه، وقد ثبت ذلك بحقهم جميعاً حيث أقر المدعى عليه الثاني (...) في التحقيق معه بعلمه أنها هبة بعد استلامه للشيكين، كما ثبت ذلك بحق المدعى عليه الثالث (...) كما في محضر التحقيق معه، وذكر أن قواعد جمع التبرعات لا

تمنع استلام التبرع من المقاول الذي يعمل مع الجهة، وذكر أنه هناك توجيهاً شفوياً من الوزارة بقبول التبرع، كما وافق على الصرف منها لاحقاً وهذا يدل على علمه بها، حيث إن الصرف كان من الحساب الشخصي للمدعى عليه الثاني (...) وبعلم المدعى عليه الثالث (...)، كما أقر المدعى عليه الأول (...) بوجود تبرع، وذكر أن الشركة دعمت المستشفى ببعض الإصلاحات، وبناءً على القاعدة العامة في الجزاءات التأديبية الجائز إيقاعها على الموظف العام المؤاخذ مسلكياً بأن حرية اختيارها متروكة للسلطة التأديبية بالموازنة بين درجة العقوبة ومدى ملاءمتها لجسامة المخالفة مع مراعاة الظروف المقترنة بها، بحسبان أن تلك العقوبة إنما هي جزاء يمس الموظف بما ينال من حياته الوظيفية، وبالتالي فإنها وسيلة وليس أساسها العقاب كأصل بقدر ما تحمله من معنى تنبيه المخالف وإصلاحه وزجره وتأديبه؛ حمايةً للوظيفة العامة، وكفالة لحسن سير المرفق العام بانتظام واطراد. وبما أن من المستقر عليه في قضاء التأديب أنه ينبغي مراعاة المخالفة التأديبية وحجمها وأثرها والظروف المحيطة بها وبالمتهم وسيرة وسلوك المتهم؛ ومن ثم واستناداً على ما استبان للدائرة من الدعوى، ولما كان الثابت أن المتهمين خالفوا القواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية تبرعات عينية أو نقدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٨) وتاريخ ١٤٢١/٤/١٥هـ والمتمثلة فيما يأتي: أولاً: عدم وجود موافقة من صاحب الصلاحية على قبول التبرع. ثانياً: عدم إيداع مبلغ التبرع في حساب الجهة المستفيدة في البنك المركزي السعودي أو أحد المصارف المرخص لها بالمملكة. ثالثاً: عدم اتباع

التعليمات المالية فيما يخص تسجيل المبالغ وقيدها بالسجلات المالية وطرق الصرف منها؛ وعليه فإن الدائرة وفقاً لمقتضيات المادة (٣٤) من نظام تأديب الموظفين، والتي تنص على أنه: "يراعى في توقيع العقوبة التأديبية أن يكون اختيار العقوبة متناسباً مع درجة المخالفة مع اعتبار السوابق والظروف المخففة والمشددة الملابسة للمخالفة وذلك في صدور العقوبات المقررة في هذا النظام"، ولما كان المدعى عليهم وإن خالفوا القواعد المتعلقة باستلام التبرعات إلا أن حسن النية ظاهر في تصرفاتهم، حيث صرف جميع مبلغ التبرع في مصلحة عامة وكان القصد منه حفظ المال العام وإيداعه في الحساب الشخصي لدى المدعى عليه الثاني (...) ظاهراً في التحرز من انتهاء فترة الشيك دون استلام الجهة له، كما أن وجود كلمة عهدة على الشيكين أوقعته في اللبس، كما أن المتهمين جميعاً حسنو السيرة والسلوك ولا توجد بحقهم سوابق ولم يسبق التحقيق معهم في قضية جنائية أو مخالفات إدارية، وهي كلها ظروف مخففة للعقوبة؛ فإن الدائرة تنتهي إلى معاقبة المدعى عليهما الأول والثالث (...) بعقوبة الإنذار طبقاً لنص المادة (٣٢) من نظام تأديب الموظفين: "العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقَّع على الموظف هي: أولاً: بالنسبة لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يُعادِلُها:١-الإنذار.٢-اللوم.٣-الخصم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهُر، على ألاَّ يتجاوز المخصوم شهرياً ثُلث صافي الراتب الشهري. ٤-الحرمان من علاوة دورية واحدة. ٥-الفصل". وأما عن الموظف -المدعى عليه الثاني- (...) وحيث إنه مستقيل؛ فإنه تنطبق بحقه المادة (٣٣) من نظام تأديب الموظفين: "لا يمنع

تأديب

انتهاء خدمة الموظف من البدء في اتخاذ الإجراءات التأديبية أو الاستمرار فيها. ويُعاقب الموظف الذي انتهت خدمته قبل توقيع العقوبة عليه بغرامة لا تزيد على ما يُعادِل ثلاثة أمثال صافي آخر راتب كان يتقاضاه أو بالحرمان من العودة للخدمة مُدة لا تزيد على خمس سنوات أو بالعقوبتين معاً"؛ وبالتالي فإن الدائرة تنتهي إلى عقوبته بالحرمان من العودة إلى الخدمة لمدة سنة.

لذلك حكمت الدائرة: أولاً: معاقبة المدعى عليهما الأول والثالث (...) و(...) بعقوبة الإنذار. ثانياً: معاقبة المدعى عليه الثاني (...) بعقوبة الحرمان من العودة إلى الخدمة لمدة سنة.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.